



COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.534.1/DRUO del 6 mar 2020

“Procedura Applicazione della clausola di non gradimento prevista dai contratti di appalto da eseguirsi presso gli impianti di Trenitalia”

Con la presente Comunicazione Organizzativa, che aggiorna e sostituisce la CO n.534/DRUO del 20 gen 2020, vengono definiti ruoli e responsabilità inerenti la corretta gestione dei provvedimenti di allontanamento dei lavoratori impiegati nell'ambito dei contratti di appalto da eseguirsi presso gli impianti di Trenitalia.

FIRMATO
Angelo Sferrazza

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.534.1/DRUO del 6 mar 2020 Procedura Applicazione della Clausola di Non Gradimento prevista dai Contratti di Appalto da eseguirsi presso gli Impianti di Trenitalia.	DRUO Pagina 2 di 14
--	--	-----------------------------------

PROCEDURA

APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI NON GRADIMENTO PREVISTA DAI CONTRATTI DI APPALTO DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMPIANTI DI TRENITALIA

Procedura Applicazione della Clausola di Non
Gradimento prevista dai Contratti di Appalto da
eseguirsi presso gli Impianti di Trenitalia.

Nuova

Revisione Parziale

Revisione Totale

X

Firma

Emanata da:

Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Angelo SFERRAZZA

Verificata da:

Responsabile Direzione Acquisti

Responsabile Direzione Affari Legali, Societari e Compliance

Responsabile DRUO/Gestione del Personale

Responsabile DAFC/Sistemi di Controllo e Reporting (per L.262)

Responsabile DRUO/Organizzazione e Processi

Verifica di conformità con principi e linee guida di Gruppo

Responsabile FS/DCRUO/Organizzazione e Processi

Data emissione/revisione:

6 marzo 2020

Data di decorrenza:

6 marzo 2020

Annulla e sostituisce: CO n.534/DRUO del 20 gen 2020

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.534.1/DRUO del 6 mar 2020 Procedura Applicazione della Clausola di Non Gradimento prevista dai Contratti di Appalto da eseguirsi presso gli Impianti di Trenitalia.	DRUO Pagina 4 di 14
---	---	--

Tavola della Revisione

N° REV.	Data	DESCRIZIONE
00	24/01/2020	Prima emissione
01	06/03/2020	La revisione ha riguardato: - la modifica dei riferimenti temporali previsti per adire il Comitato e per il riscontro del Comitato, sulla base di quanto indicato al comma 1) della clausola di non gradimento inserita nei formulari aziendali.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.534.1/DRUO del 6 mar 2020 Procedura Applicazione della Clausola di Non Gradimento prevista dai Contratti di Appalto da eseguirsi presso gli Impianti di Trenitalia.	DRUO Pagina 5 di 14
---	---	--

INDICE

<i>TAVOLA DELLA REVISIONE</i>	4
1. SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA.....	6
2. STRUTTURE E SOGGETTI	8
3. DESCRIZIONE ITER	9
3.1. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL COMITATO DI NON GRADIMENTO E ITER DI VALUTAZIONE/DECISIONALE	9
4. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	14

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.534.1/DRUO del 6 mar 2020 Procedura Applicazione della Clausola di Non Gradimento prevista dai Contratti di Appalto da eseguirsi presso gli Impianti di Trenitalia.	DRUO Pagina 6 di 14
--	---	--

1. Scopo e Contenuti della Procedura

Obiettivo della procedura è la definizione dei ruoli, delle responsabilità e delle modalità operative per assicurare la corretta gestione dei provvedimenti di allontanamento dei lavoratori impiegati nell'ambito dei contratti di appalto da eseguirsi presso gli impianti di Trenitalia, in applicazione a quanto previsto nella Comunicazione Organizzativa di Gruppo CO/G n.32/GCASC/DCRUO del 6 agosto 2019 *"Clausola di non gradimento prevista dai contratti di appalto con utilizzo di manodopera e relative Linee Guida applicative di Gruppo"*.

La presente procedura si applica a tutti i contratti di appalto nei quali è espressamente prevista la Clausola di Non Gradimento.

Nello specifico, gli schemi di contratto aventi ad oggetto l'esecuzione di appalti presso gli impianti di Trenitalia contengono, di norma, clausole aventi l'obiettivo di garantire che il personale impiegato dall'appaltatore:

- i) sia in possesso di adeguati requisiti di moralità;
- ii) non ponga in essere condotte che generino situazioni di incompatibilità con la mansione svolta o situazioni di incompatibilità ambientale;
- iii) non ponga in essere condotte che possano ledere l'immagine del Committente o comunque comportamenti contrari ai valori e agli standard di comportamento adottati dal Committente ed esplicitati nel Codice Etico del Gruppo FS Italiane.

Dato l'elevato impatto sull'immagine della Società, l'Appaltatore si impegnerà altresì ad utilizzare, o far utilizzare in caso di subappalto, personale con adeguati requisiti morali, nonché ad adottare, nei confronti di coloro che si rendessero responsabili di comportamenti non consoni o riprovevoli, i dovuti provvedimenti e, se del caso, l'allontanamento dagli Impianti della Società.

La presente procedura definisce altresì, in coerenza con le necessità di Gruppo, le responsabilità e le modalità operative per assicurare la corretta gestione di tali provvedimenti di allontanamento del personale impiegato nell'Appalto.

Sono oggetto della presente comunicazione le seguenti attività:

- la definizione della modalità di attivazione del Comitato di Non Gradimento da parte dei Responsabili di Esecuzione del Contratto/Direttori dell'Esecuzione del Contratto.
- Regolamentazione della gestione dei provvedimenti di richiesta di allontanamento dagli impianti della Società, emessi nei confronti di dipendenti degli Appaltatori/Subappaltatori, in applicazione delle disposizioni contrattuali.
- Monitoraggio dei provvedimenti emessi in conformità alla CO n.50/PA r.v. "Policy degli accessi agli asset Trenitalia" e conservazione degli atti nel rispetto della normativa vigente in materia di data protection.

La corretta gestione del processo deve consentire di:

- standardizzare le modalità operative ed i comportamenti delle strutture interessate;
- definire le responsabilità delle interfacce e delle strutture coinvolte nelle fasi del processo;
- tenere sotto controllo tutte le fasi al fine di assicurarne l'efficacia e l'efficienza dell'applicazione della Clausola in parola.

La corretta gestione del processo consente, inoltre, di:

- dare attuazione a quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- dare attuazione alle norme comportamentali contenute nel Codice Etico del Gruppo FS Italiane.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.534.1/DRUO del 6 mar 2020 Procedura Applicazione della Clausola di Non Gradimento prevista dai Contratti di Appalto da eseguirsi presso gli Impianti di Trenitalia.	DRUO Pagina 7 di 14
---	---	--

Tale procedura consolida l'impegno della Società ad una conduzione dell'impresa ispirata ai principi di integrità, correttezza e legalità e si inserisce in un contesto industriale che vede fra le proprie leve strategiche una reputazione aziendale solida e credibile verso l'esterno che richiede, anche funzionalmente alle attività esternalizzate, un quadro normativo interno conforme a specifici standard di integrità, correttezza e legalità in linea con le *best practice* in materia.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.534.1/DRUO del 6 mar 2020 Procedura Applicazione della Clausola di Non Gradimento prevista dai Contratti di Appalto da eseguirsi presso gli Impianti di Trenitalia.	DRUO Pagina 8 di 14
---	---	--

2. Strutture e Soggetti

TRENITALIA SpA

- Divisioni/Direzioni committenti
- DIREZIONE ACQUISTI (DACQ)
 - Acquisti Monitoraggio e Pulizie
 - Acquisti ICT e Commerciale
 - Acquisti Rotabili e Vendita Beni e Servizi Extratrafico
 - Acquisti Industriali, di Staff e Marketing

DIREZIONE TECNICA (DT)

- Acquisti e Gestione Materiali Decentrati DT (Struttura di Acquisto DT)
- DIVISIONE PASSEGGERI LONG HAUL (DPLH)
 - Acquisti LH (Struttura di Acquisto LH)
 - Coontrollo Pulizie Intercity
 - Coordinamento Manutenzione e Pulizie AV
- DIVISIONE PASSEGGERI REGIONALE (DPR)
 - Acquisti Regionale (Struttura di Acquisto DPR)
 - Coontrollo Pulizie Regionale
- DIREZIONE AFFARI LEGALI, SOCIETARI E COMPLIANCE (DALSC)
 - Civile e Amministrativo
- DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE (DRUO)
 - Gestione del Personale
- DIREZIONE PROTEZIONE AZIENDALE
- Divisioni/DT
 - Responsabile di Esecuzione del Contratto per conto di Trenitalia (REC) ovvero Direttore dell'Esecuzione del Contratto per conto di Trenitalia (DEC) e suoi delegati
- COMITATO DI NON GRADIMENTO

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SpA

Strutture competenti per il supporto consulenziale al Comitato di Non Gradimento

SOGGETTI ESTERNI

- Appaltatore/Subappaltatore
- Responsabile del Contratto per conto dell'Appaltatore

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.534.1/DRUO del 6 mar 2020 Procedura Applicazione della Clausola di Non Gradimento prevista dai Contratti di Appalto da eseguirsi presso gli Impianti di Trenitalia.	DRUO Pagina 9 di 14
--	---	-----------------------------------

3. Descrizione iter

3.1. Modalità di attivazione del Comitato di Non Gradimento e iter di valutazione/decisionale

Sottoprocesso 01	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	TRENITALIA SpA • Divisioni/Direzioni committenti • Divisioni/DT - Responsabile di Esecuzione del Contratto per conto di Trenitalia (REC) ovvero Direttore dell'Esecuzione del Contratto per conto di Trenitalia (DEC) e suoi delegati • DIREZIONE ACQUISTI (DACQ) - Acquisti Monitoraggio e Pulizie • DIREZIONE AFFARI LEGALI, SOCIETARI E COMPLIANCE (DALSC) - Civile e Amministrativo • DIREZIONE RISORSE UMANE - Gestione del Personale • COMITATO DI NON GRADIMENTO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SpA • Strutture competenti per il supporto consulenziale al Comitato di Non Gradimento SOGGETTI ESTERNI • Appaltatore/Subappaltatore • Responsabile del Contratto per conto dell'Appaltatore
Descrizione La regolamentazione della gestione dei provvedimenti emessi nei confronti di dipendenti dell'Appaltatore e subappaltatore, in applicazione delle disposizioni contrattuali, avviene secondo due differenti e specifiche casistiche. A) Prima casistica – Comma 1 della clausola 1.1 Ai sensi dell'art. 17.6 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività ferroviarie 16 dicembre 2016, prima dell'assunzione delle risorse che prevede di utilizzare nell'appalto, l'Appaltatore si obbliga ad acquisire, mediante consegna da parte di ciascun lavoratore, il relativo certificato del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti in corso di validità.	

Procedura Applicazione della Clausola di Non Gradimento prevista dai Contratti di Appalto da eseguirsi presso gli Impianti di Trenitalia.

- 1.2 L'appaltatore si obbliga altresì ad inviare, entro 15 giorni solari dalla sottoscrizione del presente Accordo, al committente un elenco con indicazione in forma anonima delle risorse di cui al punto 1.1 nei cui confronti risultino condanne passate in giudicato ovvero procedimenti penali in corso, con l'indicazione della tipologia di reati con allegata la relativa documentazione opportunamente resa anonima dei dati anagrafici e codice fiscale.
- 1.3 Il Committente ha facoltà di richiedere, entro 15 giorni solari dalla ricezione della documentazione di cui al punto 1.2, per giustificati motivi, che l'Appaltatore non si avvalga di uno o più lavoratori indicati nel predetto elenco
- 1.4 A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono giustificati motivi: sentenza di condanna passata in giudicato, sentenza di patteggiamento *ex art. 444 c.p.p.* ovvero procedimenti penali in corso relativi a reati nei quali Società del Gruppo FS Italiane siano persona offesa/ danneggiata dal reato o comunque relativi a reati di grave entità, quali, ad esempio, reati di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis e seguenti c.p., spaccio di droga, rapina, sequestro di persona, estorsione, furto, truffa, appropriazione indebita, concussione, corruzione, ricettazione, associazione a delinquere.
- 1.5 L'Appaltatore si obbliga a non utilizzare nel presente appalto né in altri appalti eventualmente in essere con le Società del Gruppo FS Italiane le risorse per le quali il Committente abbia esercitato la clausola di non gradimento ai sensi del punto 1.3.
- 1.6 Nel caso di ritardo nella consegna dell'elenco rispetto al termine stabilito al punto 1.2 che precede, il Committente applica una penale pari a Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di 15 giorni solari. Decorso tale termine, il Committente si riserva la facoltà di risoluzione dell'Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. secondo quanto stabilito dal successivo articolo.

Nei casi sopra elencati e previsti dal primo comma della Clausola di non gradimento, il Comitato di Non Gradimento (nel prosieguo, per brevità, "Comitato") si attiva mediante richiesta via e-mail al seguente indirizzo comitatonongradimento@trenitalia.it, inviata a cura del REC o, ove designato, del DEC, che ne dà al contempo informazione al proprio diretto Responsabile e, per le DPLH e DPR, alla struttura di Coordinamento divisionale competente, sulla base di quanto sotto indicato.

Il REC/DEC competente, entro 5 giorni solari dall'avvenuta ricezione dell'elenco in forma anonima da parte dell'Appaltatore, avendo acquisito ogni informazione utile, deve redigere ed inviare al suddetto indirizzo email una relazione completa e circostanziata recante in allegato ogni documento ritenuto utile/pertinente ai fini dell'istruttoria, informandone al contempo il proprio diretto Responsabile e, per DPLH e DPR, la struttura di coordinamento divisionale competente.

Il Comitato, entro 7 giorni solari dalla richiesta, si riunisce in plenaria per esaminare la documentazione ricevuta e, ove la ritenga completa ed esaustiva esprime ..un parere motivato sull'opportunità o meno di emanare il provvedimento di non gradimento nei confronti del lavoratore dell'Appaltatore/Subappaltatore, riscontrando la e-mail del REC/DEC.

Diversamente, nel caso in cui ritenga necessario avvalersi del supporto consulenziale/specialistico da parte delle strutture di Società/Capogruppo competenti in materia, chiedere una integrazione della documentazione ovvero audire i referenti della linea di business interessata, il Comitato decide entro i tempi strettamente necessari ai fini dell'epletamento di dette attività.

In caso di parere negativo all'emanazione di un provvedimento di non gradimento l'iter si conclude, archiviando la documentazione a cura del REC/DEC.

Procedura Applicazione della Clausola di Non Gradimento prevista dai Contratti di Appalto da eseguirsi presso gli Impianti di Trenitalia.

In caso di parere positivo all'emanazione di un provvedimento di allontanamento, il REC/DEC provvede con lettera formale a propria firma e lo trasmette via PEC all'Appaltatore, richiedendone l'immediata applicazione, da confermare con formale riscontro via PEC.

Nel caso in cui, nelle more dell'emanazione del provvedimento di non gradimento da parte del Committente, l'Appaltatore abbia provveduto spontaneamente ad allontanare il lavoratore, il REC/DEC –ricevuta comunicazione in tal senso da parte dell'appaltatore– provvede a confermare il provvedimento di non gradimento nei confronti del lavoratore.

Nel caso in cui l'Appaltatore/Subappaltatore non esegua il provvedimento di non gradimento, il REC/DEC provvede ad applicare le sanzioni contrattualmente previste.

N.B. Si ribadisce che l'utilizzo del dato, in questa fattispecie prevista nella clausola, è in forma anonima per le implicazioni della normativa sulla protezione dei dati personali; il REC/DEC, pertanto, riceverà i dati dall'Appaltatore senza l'indicazione nominativa del lavoratore e con la medesima forma anonima richiederà all'Appaltatore di non utilizzare nell'appalto i soggetti cui sono attribuiti determinati reati ritenuti incompatibili con le mansioni da svolgere.

B) Seconda casistica – Comma 2 della clausola

- 2.1 Il Committente, durante l'esecuzione del presente Accordo, ha, in ogni caso, la facoltà di richiedere all'Appaltatore, per giustificati motivi, l'allontanamento e l'eventuale sostituzione di uno o più lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, anche in caso di ricorso al subappalto.
- 2.2 A puro titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono giustificati motivi:
 - a. L'avvenuta conoscenza (tramite mezzi quali, per esempio, articoli di stampa, sentenze, verbali di arresto, reclami circostanziati da parte della clientela, segnalazioni) di sentenza di condanna, sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. ovvero procedimenti penali in corso relativi a reati nei quali Società del Gruppo FS Italiane siano persona offesa/ danneggiata dal reato o comunque relativi a reati di grave entità, quali, ad esempio, reati di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis e seguenti c.p., spaccio di droga, rapina, sequestro di persona, estorsione, furto, truffa, appropriazione indebita, concussione, corruzione, ricettazione, associazione a delinquere.
 - b. Fatti o condotte riconducibili al lavoratore che generino situazioni di incompatibilità con la mansione svolta ovvero situazioni di incompatibilità ambientale.
 - c. Fatti o condotte rilevanti che possano ledere l'immagine del Committente o comunque comportamenti contrari ai valori e agli standard di comportamento adottati all'interno dell'Azienda Committente ed esplicitati nel Codice Etico del Gruppo FS Italiane.
 - d. La violazione da parte dell'Appaltatore o del subappaltatore degli obblighi di cui all'articolo che regola gli *Obblighi in materia di sicurezza e di igiene del lavoro*.
- 2.3 L'Appaltatore dovrà procedere all'immediato allontanamento e alla eventuale sostituzione entro il termine indicato nella richiesta del Committente. L'Appaltatore si impegna a non utilizzare il personale allontanato nel presente appalto per tutta la durata dello stesso e a non utilizzarlo negli appalti eventualmente in essere con altre Società del Gruppo FS Italiane.
- 2.4 In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo, il committente si riserva la facoltà di risoluzione dell'Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. secondo quanto stabilito dal successivo art.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.534.1/DRUO del 6 mar 2020 Procedura Applicazione della Clausola di Non Gradimento prevista dai Contratti di Appalto da eseguirsi presso gli Impianti di Trenitalia.	DRUO Pagina 12 di 14
---	---	--

Nei casi sopra elencati e previsti dal secondo comma della Clausola di non gradimento, il Comitato si attiva mediante richiesta via e-mail al seguente indirizzo comitatonongradimento@trenitalia.it, inviata a cura del REC o, ove designato, del DEC, che ne dà al contempo informazione al proprio diretto Responsabile e, per le DPLH e DPR, alla struttura di Coordinamento divisionale competente, sulla base di quanto sotto indicato.

Il REC/DEC competente, entro 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza dei fatti di cui alla fattispecie descritta nel secondo comma della Clausola di non gradimento, avendo acquisito ogni informazione utile, deve redigere ed inviare al suddetto indirizzo email una relazione completa e circostanziata recante in allegato ogni documento ritenuto utile/pertinente ai fini dell'istruttoria, informandone al contempo il proprio diretto Responsabile e, per DPLH e DPR, la struttura di coordinamento divisionale competente.

Il Comitato, entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta, si riunisce in plenaria per esaminare la documentazione ricevuta e, ove la ritenga completa ed esaustiva esprime „un parere motivato sull'opportunità o meno di emanare il provvedimento di non gradimento nei confronti del lavoratore dell'Appaltatore/Subappaltatore, riscontrando la e-mail del REC/DEC.

Diversamente, nel caso in cui ritenga necessario avvalersi del supporto consulenziale/specialistico da parte delle strutture di Società/Capogruppo competenti in materia, chiedere una integrazione della documentazione ovvero audire i referenti della linea di business interessata, il Comitato decide entro i tempi strettamente necessari ai fini dell'epletamento di dette attività.

In caso di parere negativo all'emanazione di un provvedimento di non gradimento l'iter si conclude, archiviando la documentazione a cura del REC/DEC.

In caso di parere positivo all'emanazione di un provvedimento di allontanamento, il REC/DEC provvede con lettera formale a propria firma e lo trasmette via PEC all'Appaltatore, richiedendone l'immediata applicazione, da confermare con formale riscontro via PEC.

Successivamente, il REC/DEC provvede a verificare che l'Appaltatore abbia dato seguito al provvedimento emanato, allontanando il proprio lavoratore da tutti gli impianti della Società.

Nel contempo il REC/DEC comunica il nominativo della persona oggetto del provvedimento di non gradimento al competente ufficio gestione ingressi -ai sensi della procedura CO n.50/PA r.v. "Policy degli accessi agli asset Trenitalia" per gli adempimenti di competenza.

Nel caso in cui, nelle more dell'emanazione del provvedimento di non gradimento da parte del Committente, l'Appaltatore abbia provveduto spontaneamente ad allontanare il lavoratore, il REC/DEC –ricevuta comunicazione in tal senso da parte dell'appaltatore– provvede a confermare il provvedimento di non gradimento nei confronti del lavoratore e vigila sull'effettiva applicazione. Inoltre, il REC/DEC comunica il nominativo della persona oggetto del provvedimento di non gradimento al competente ufficio gestione ingressi per gli adempimenti di competenza.

Nel caso in cui l'Appaltatore/Subappaltatore non esegua il provvedimento di non gradimento, il REC/DEC provvede ad applicare le sanzioni contrattualmente previste.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.534.1/DRUO del 6 mar 2020 Procedura Applicazione della Clausola di Non Gradimento prevista dai Contratti di Appalto da eseguirsi presso gli Impianti di Trenitalia.	DRUO Pagina 13 di 14
--	---	------------------------------------

Nel caso in cui vi sia stata una pronuncia dell'Autorità Giudiziaria il cui contenuto possa far venire meno i presupposti a base del provvedimento emesso nei confronti del dipendente dell' Appaltatore/Subappaltatore, e di essa ne venga informato il REC/DEC, questi, entro 2 giorni lavorativi, invia al Comitato una nota informativa corredata della documentazione di supporto. Il Comitato, sulla base del contenuto di tale nota e della documentazione allegata, richiede alle strutture legali Societarie/di Capogruppo, competenti per materia, un supporto tecnico per la valutazione delle iniziative da assumere.

Nel caso di diniego al reintegro del dipendente dell'Appaltatore, l'iter si conclude con la comunicazione via PEC da parte del REC/DEC all'Appaltatore e l'archiviazione della documentazione.

Nel caso di assenso al reintegro, il REC/DEC formalizza tramite PEC, tale assenso all'Appaltatore.

Controlli L.262/2005	Chiave	N.A.
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001		<i>Processo a rischio (cod. 15.2) "Gestione delle attività per l'esecuzione dei contratti con soggetti privati, aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi"</i>

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.534.1/DRUO del 6 mar 2020 Procedura Applicazione della Clausola di Non Gradimento prevista dai Contratti di Appalto da eseguirsi presso gli Impianti di Trenitalia.	DRUO Pagina 14 di 14
---	--	---

4. Documentazione di riferimento

- **DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DI GRUPPO**

- Codice Etico del Gruppo FS Italiane
- CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016
- CO/G n.32/GCASC/DCRUO del 6 agosto 2019 “Clausola di non gradimento prevista dai contratti di appalto con utilizzo di manodopera e relative Linee Guida applicative di Gruppo”.

- **DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DI TRENITALIA**

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di TRENITALIA S.p.A. in applicazione del D. Lgs. 231/2001
- CO n.50/PA r.v. “Policy degli accessi agli asset Trenitalia”
- CO n.533/DRUO r.v. “Istituzione Comitato di Non Gradimento”.